
SENAI

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SENAI

Obrigações do Empregador

Legislação Trabalhista

CLT e Normas Federais

Departamento Pessoal

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sumário

SENAI

01 **Introdução às Obrigações**
Conceitos fundamentais e base legal

02 **CAGED**
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

03 **RAIS**
Relação Anual de Informações Sociais

04 **PIS/PASEP**
Abono Salarial e Programas Sociais

05 **IRPF**
Imposto de Renda Pessoa Física

06 **FGTS**
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

07 **INSS**
Instituto Nacional do Seguro Social

08 **Ficha de Registro**
Documentação do trabalhador

09 **CTPS Digital**
Carteira de Trabalho Digital

10 **Softwares Governamentais**
eSocial e sistemas integrados

FUNDAMENTOS LEGAIS

Introdução às Obrigações do Empregador

Base Legal

Art. 41 da CLT: "Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico."

Lei nº 7.855/1989

Proteção do Trabalhador

Além da qualificação civil ou profissional, deverão ser anotados todos os dados relativos à admissão, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador .

Importância do Cumprimento

- **Garantia dos direitos trabalhistas:** FGTS, INSS, férias, 13º salário, seguro-desemprego e aposentadoria;
- **Prevenção de penalidades:** Multas administrativas que podem superar R$ 100.000,00 em casos graves;
- **Regularidade fiscal:** Manutenção de certidões negativas e acesso a crédito público;
- **Transparência:** Relação de confiança entre empregador e empregado.

Penalidades: Art. 47 da CLT estabelece multa de **R$ 3.101,43** por empregado não registrado (dobrada em reincidência). Para ME/EPP: **R$ 827,13** .

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

O que é?

Dispositivo criado pelo **Ministério do Trabalho e Emprego** para acompanhar admissões e desligamentos de colaboradores contratados pela CLT.

Base legal: **Lei nº 4.923/1965**

Finalidades

- Mensurar geração de empregos, desemprego e movimentações do mercado formal;
- Confirmar vínculos empregatícios para concessão do seguro-desemprego;
- Elaborar estatísticas e análises mensais sobre o mercado de trabalho.

Integração com eSocial: A Portaria 1.127/2019 substituiu as informações do CAGED pelos eventos do eSocial para empresas dos grupos 1, 2 e 3. Entidades que permanecem com o CAGED: Pessoas Jurídicas de Direito Público da Administração Direta, Autarquias (Regime CLT), Fundações Públicas (Regime CLT) e Organizações Intrnacionais.

Quem Deve Constar

✓ **Devem ser declarados:**

- Trabalhadores sob regime CLT (prazo determinado ou indeterminado);
- Trabalhadores rurais;
- Aprendizes.

✗ **Não entram no envio:**

- Servidores públicos estatutários;
- Trabalhadores avulsos, autônomos, eventuais;
- Diretores sem vínculo empregatício;
- Estagiários e empregados domésticos;
- Cooperados.

Envio

Envio eletrônico sempre que houver **admissão, desligamento ou transferência**. Realizado através do:

- Portal CAGED;
- Programas Novo ACI ou CAGED Net;
- Transmissão automática pelo eSocial.

OBRIGAÇÃO ANUAL

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais

Conceito e Base Legal

Obrigação acessória instituída pelo **Decreto nº 76.900/1975** que reúne dados sobre vínculos empregatícios, remunerações e estabelecimentos.

Objetivo: Servir de base para estatísticas oficiais do mercado de trabalho, fiscalização trabalhista e identificação de trabalhadores com direito ao **Abono Salarial (PIS/PASEP)**.

Informações Obrigatórias

- ✓ Dados completos dos empregados (nome, CPF, data de admissão/desligamento);
- ✓ Remuneração mensal, 13º salário e afastamentos;
- ✓ Cargo, função, escolaridade, nacionalidade;
- ✓ Existência de deficiência e tipo de vínculo.

⚠ **Substituição pelo eSocial:** A partir do ano-base 2022, empresas dos grupos 1, 2 e 3 do eSocial ficaram desobrigadas de declarar a RAIS pelo programa GDRAIS (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021).

Quem Deve Entregar

- Todas as pessoas jurídicas com CNPJ, com ou sem empregados;
- Empresas privadas, órgãos públicos, fundações;
- Condomínios e sociedades civis;
- Empregadores rurais que mantiveram empregados no ano-base.

Exceção: MEIs sem empregados estão dispensados.

Prazos e Penalidades

Prazo: Anualmente entre março e abril do ano seguinte ao ano-base

Multa mínima: R$ 425,64 com acréscimos bimestrais progressivos

PROGRAMAS SOCIAIS

PIS/PASEP e Abono Salarial

Conceito

PIS (Programa de Integração Social) e **PASEP** (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas que garantem o abono salarial anual aos trabalhadores brasileiros.

Base legal: Lei nº 7.998/1990 e Constituição Federal (§ 3º do art. 239)

Requisitos para Direito ao Abono

1. Cadastro no PIS/PASEp há pelo menos **5 anos;**
2. Remuneração média de até **2 salários mínimos** no ano-base;
3. Trabalho de no mínimo **30 dias** consecutivos ou não no ano-base;
4. Dados informados corretamente pelo empregador na **RAIS/eSocial.**

Valor do Abono Salarial

Até 1 salário mínimo

Valor máximo do benefício anual

O valor é calculado na proporção de **1/12** (um doze avos) multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano-base.

Calendário de Pagamento

O pagamento é realizado anualmente pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), seguindo calendário específico baseado no número do PIS e mês de nascimento.

Exemplo: O abono pago em 2024 corresponde ao ano-base 2022.

Importante: O não envio correto das informações pelo empregador pode impedir o recebimento do abono pelo trabalhador.

TRIBUTÁRIO

IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física

Retenção na Fonte (IRRF)

A retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) é obrigação do empregador quando o trabalhador atinge determinado valor de remuneração mensal.

Base legal: Lei nº 7.713/1988 e regulamentos da Receita Federal

Situações Passíveis de Retenção

- Salários, bonificações e remunerações de funcionários;
- Pensões e aposentadorias pagas pela empresa;
- 13º salário (quando ultrapassa o limite de isenção);
- Férias e rescisões (quando aplicável).

Faixa Salarial Mensal (R$)	O que será aplicado
Até 5.000,00	Isenção total
Até 5.500,00	Desconto de 75%
Até 6.000,00	Desconto de 50%
Até 6.500,00	Desconto de 25%
Acima de R$ 7.350,00	Aplicação da aliquota de 27,5%

Declarações Obrigatórias

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
O empregador deve informar anualmente todos os valores retidos de IRRF dos trabalhadores.

Declaração Anual do Trabalhador
O trabalhador deve declarar na apuração anual do IRPF os valores retidos, podendo ter direito a restituição ou precisar pagar diferença.

BENEFÍCIO TRABALHISTA

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Conceito e Objetivo

O **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)** foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho na Caixa Econômica Federal.

Base legal: Lei nº 8.036/1990

Alíquotas de Contribuição

Trabalhadores CLT Regime geral de trabalho	**8%**
Jovens Aprendizes Contrato de aprendizagem	**2%**
Empregados Domésticos 8% + 3,2% rescisório = 11,2%	**11,2%**

Base de Cálculo

O FGTS incide sobre a **remuneração** paga ou devida ao trabalhador, incluindo:

- Salário mensal;
- Horas extras e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade);
- Gratificações e gorjetas;
- 13º salário.

Súmula 63 do TST: "A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais."

Prazo e Forma de Recolhimento

- **Prazo:** Até o dia 7 de cada mês (referente ao mês anterior);
- **Forma:** Através da Guia do FGTS Digital (GFD) no eSocial ou FGTS Digital;
- **Rescisão:** Em até 10 dias após a homologação (GRRF).

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Contribuição Previdenciária

O INSS é o sistema de previdência social brasileiro que garante benefícios como **aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e salário-maternidade** . As contribuições são obrigatórias para trabalhadores com carteira assinada.

Base legal: Lei nº 8.212/1991 e Lei nº 8.213/1991

Tabela do INSS 2026

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	DEDUÇÃO
Até **R$ 1.621,00**	**7,50 %**	**R$ 0,00**
De **R$ 1.621,01** até **R$ 2.902,84**	**9,00 %**	**R$ 121,58**
De **R$ 2.902,85** até **R$ 4.354,27**	**12,00 %**	**R$ 236,95**
De **R$ 4.354,28** até **R$ 8.475,55**	**14,00 %**	**R$ 411,12**

Cálculo Progressivo

As alíquotas são **progressivas** , incidindo sobre cada faixa de remuneração:

Teto de Contribuição

Teto 2026: R$ 8.475,55
Máximo desconto: R$ 988,09

Acima do teto, não há mais desconto de INSS do trabalhador.

Salário-Família

Valor 2025: R$ 67,54 por filho
Rendimento até R$ 1.980,38

DOCUMENTAÇÃO

Ficha de Registro de Empregado

Base Legal e Obrigatoriedade

A **ficha de registro de empregado** é obrigatória para formalizar o vínculo trabalhista entre empresa e colaborador, garantindo acesso a direitos trabalhistas.

Art. 41 da CLT: "Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico."
Lei nº 7.855/1989 | Portaria nº 1.195/2019

Informações Obrigatórias

- Dados pessoais (nome, data de nascimento, nacionalidade, estado civil);
- Endereço residencial completo;
- Documentos (RG, CPF, PIS/PASEP);
- Cargo/função e CBO;
- Data de admissão e tipo de contrato;
- Remuneração e jornada de trabalho;
- Dependentes (para IRRF e salário-família).

Prazos para Anotações

Até o dia anterior ao início:
- CPF, data de nascimento, data de admissão
- Matrícula, categoria do trabalhador, CBO
- Natureza da atividade, salário contratual

Até o dia 15 do mês subsequente:
- Nome completo, escolaridade, endereço
- Descrição do cargo, horário de trabalho
- Dependentes, local de trabalho

Até 15 dias após o fato:
- Férias, afastamentos, alterações contratuais
- Desligamento sem direito ao FGTS

Penalidades

Multa: R$ 3.101,43 por empregado não registrado (Art. 47 CLT)

Reincidência: Valor dobrado

ME/EPP: R$ 827,13 por empregado

DOCUMENTO DIGITAL

CTPS Digital – Carteira de Trabalho e Previdência Social

Digitalização da CTPS

Desde **23 de setembro de 2019**, a CTPS passou a ser emitida preferencialmente em meio eletrônico, com o **CPF** como identificação única do trabalhador.

Base legal: Lei nº 13.874/2019 | Portaria nº 1.065/2019 | Decreto nº 10.410/2020

Acesso e Funcionamento

- Todos os brasileiros com CPF ativo possuem CTPS digital automaticamente.
- Acesso pelo aplicativo **CTPS Digital** ou portal gov.br;
- Comunicação do CPF e data de nascimento equivale à apresentação da CTPS;
- Empregadores não podem mais exigir a carteira física.

Obrigações do Empregador

Registro da Admissão:
Transmitir ao eSocial em até **5 dias úteis** antes do início das atividades (Evento S-2200)

Anotações Obrigatórias via eSocial:

- Férias (S-2230) – antecedência mínima de 30 dias;
- Afastamentos (S-2230) – até 10 dias após o fato;
- Alterações contratuais (S-2206) – até dia 15 do mês subsequente;
- Desligamento (S-2299) – em até 10 dias (1 dia útil para seguro-desemprego).

Penalidades por Descumprimento

Multa base: R$ 402,53 por empregado não registrado no prazo

Informação incorreta: R$ 201,26

Obstaculização à fiscalização: Até R$ 4.025,33

SISTEMAS INTEGRADOS

Softwares Governamentais e eSocial

O que é o eSocial?

O **eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas)** unificou em uma única plataforma o envio de informações trabalhistas ao governo federal.

Base legal: Decreto nº 8.373/2014 | Projeto integrante do SPED

Obrigações Substituídas pelo eSocial

- ✓ GFIP
- ✓ CAGED
- ✓ RAIS
- ✓ CAT
- ✓ GRF
- ✓ GPS
- ✓ DIRF
- ✓ Livro de Registro de Empregados
- ✓ Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

Total: 15 obrigações acessórias unificadas em um único sistema

Grupos de Empresas no eSocial

Grupo 1:
Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões

Grupo 2:
Entidades empresariais com faturamento até R$ 78 milhões (não optantes pelo Simples)

Grupo 3:
Optantes pelo Simples Nacional, entidades sem fins lucrativos, empregadores pessoa física

Grupo 4:
Órgãos públicos e organizações internacionais

Outros Sistemas Governaentais

- **SEFIP:** Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS (até competência 02/2024)
- **Conectividade Social:** Transmissão de arquivos à Caixa Econômica Federal
- **FGTS Digital:** Novo sistema para recolhimento do FGTS (a partir de 03/2024)


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br